



310

CORPOGUAJIRA

FECHA: 24/02/2025 13:59:52



20250224310006882

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO

Riohacha,

Señor:

MARVIN MOSQUERA

VALLEDUPER COLOMBIA SAS

C.C: 1037640972

Correo: evelio.pineda@maxresource.com

Cel. 3104658994

Riohacha, La Guajira

ASUNTO: Certificación minera.**No. Vital:** Numero Vital 1210090140813323066

Cordial saludo.

En atención a su comunicación con radicado VITAL 1210090140813323066 y radicado interno 202405023010039191, en la que solicita certificación enmarcada en lo ordenado por el numeral 1.3.1. de la orden tercera de la Sentencia del Consejo de Estado con radicado No. 25000234100020130245901. Siendo necesario para generar la respuesta al requerimiento, el desarrollo de un análisis de superposición, empleando la información geográfica, suministrada por el usuario.

Mediante análisis de superposición, se evidenció que se presenta traslape (superposición) del área de interés (508390), con la representación geográfica de la superficie de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, específicamente con el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Serranía del Perijá. De acuerdo con la zonificación ambiental del DCS, establecida en el Plan de Manejo Ambiental, adoptado mediante Acuerdo 011 de 2022, el área de interés cuya extensión superficial es de 2,538.29 hectáreas (ha), presenta superposición de 259.58 ha con la Zona de Preservación, 1137.01 ha con la Zona de Restauración, 304.58 ha con la Zona de Desarrollo Sostenible, 836.68 ha con la Zona de Aprovechamiento Sostenible y 0.95 ha con la Zona de Alta Densidad de Uso, cuya reglamentación de usos es la siguiente:

- **Actividades permitidas para la Zona de Preservación:**

- ✓ Actividades de investigación y monitoreo a los objetos de conservación y elementos naturales.
- ✓ Actividades de investigación y monitoreo en el marco de los PRAES.
- ✓ Actividades de control y vigilancia a los objetos de conservación y elementos naturales.
- ✓ Acceso a sitios sagrados de las comunidades étnicas para prácticas ancestrales y culturales.
- ✓ Revegetalización orientada a la restauración y protección del suelo.
- ✓ Repoblación faunística y reintroducción de especies de fauna y flora, cuya existencia previa en el área haya sido debidamente comprobada.
- ✓ Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales.
- ✓ Educación y capacitación ambiental.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co



- ✓ Sistemas productivos de café bajo sombra implementados con antelación a la declaratoria del DRMI Serranía de Perijá.

• **Actividades permitidas para la Zona de Restauración:**

- ✓ Actividades de rehabilitación, restauración y/o recuperación de ecosistemas en el marco del Plan Nacional de Restauración de ecosistemas.
- ✓ Identificación de árboles padre y recolección de germoplasma para creación de viveros comunitarios.
- ✓ Actividades de educación ambiental en el marco de los PROCEDA.
- ✓ Actividades de investigación y monitoreo.
- ✓ Actividades de control y vigilancia.
- ✓ Proyectos de captura de CO₂.
- ✓ Establecimiento de viveros comunitarios.
- ✓ Establecimiento de parcelas de monitoreo.
- ✓ Formación de vigías ambientales.
- ✓ Programas de conservación de fauna.
- ✓ Actividades de reconversión de sistemas productivos tradicionales tendientes a la implementación de herramientas de manejo del paisaje para liberación de áreas para restauración natural.
- ✓ Apicultura.
- ✓ Extracción de material biológico para usos sostenibles permitidos por parte de la autoridad ambiental y acorde a las actividades permitidas en la zonificación.
- ✓ Repoblación faunística y reintroducción de especies de fauna y flora, cuya existencia previa en el área haya sido debidamente comprobada.
- ✓ Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales.
- ✓ Sistemas productivos de café bajo sombra implementados con antelación a la declaratoria del DRMI Serranía de Perijá.

Actividades permitidas para la Zona de Aprovechamiento Sostenible:

- ✓ Implementación de emprendimientos limpios y negocios verdes.
- ✓ Acuicultura (estanques piscícolas de especies definidas por la AUNAP y la autoridad ambiental)
- ✓ Zoocría.
- ✓ Proyectos de captura de carbono y sumideros de carbono.
- ✓ Apicultura.
- ✓ Establecimiento de cultivos perennes y pancoger.
- ✓ Investigación y monitoreo.
- ✓ Control y vigilancia.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



- ✓ Educación ambiental.
- ✓ Extracción de material biológico para usos sostenibles permitidos por parte de la autoridad ambiental y acorde a las actividades permitidas en la zonificación.

• **Actividades permitidas para la Zona de Desarrollo Sostenible:**

- ✓ Implementación de emprendimientos limpios y negocios verdes.
- ✓ Acuicultura (estanques piscícolas de especies definidas por la AUNAP y la autoridad ambiental)
- ✓ Zoocría.
- ✓ Proyectos de captura de carbono y sumideros de carbono.
- ✓ Apicultura.
- ✓ Establecimiento de cultivos perennes y pancoger.
- ✓ Investigación y monitoreo.
- ✓ Control y vigilancia.
- ✓ Educación ambiental.
- ✓ Extracción de material biológico para usos sostenibles permitidos por parte de la autoridad ambiental y acorde a las actividades permitidas en la zonificación.

• **Actividades permitidas para la Zona de Alta Densidad de Uso:**

- ✓ Obras civiles para adecuación de cauces, vías, acueductos y distritos de riego bajo el cumplimiento de la regulación de la autoridad ambiental y la normativa.
- ✓ Mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente.
- ✓ Actividades de aprovechamiento al recurso hídrico para el consumo humano, condicionado al uso y manejo del recurso hídrico bajo la política nacional ambiental, previa evaluación y autorización de la autoridad ambiental, que tendrá en cuenta los escenarios de riesgo por sequía y de cambio climático.
- ✓ Actividades enfocadas en la prevención y gestión de riesgos.

Por otra parte, el área de interés se encuentra localizada en la cuenca del Río Alto Cesar, según la zonificación ambiental establecida en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Alto Cesar, aprobado mediante Resolución 0353 de 2025, dicha área presenta superposición de 2539.25 ha con Áreas Protegidas y 4.17 ha con Áreas de Protección por riesgo.

Adicionalmente, el área de interés presenta traslape con los cauces y áreas de ronda hídrica del Río Villanueva, y los arroyos Atravesao, Limón y Seco, afluentes del Río Villanueva. De acuerdo a la normatividad vigente, artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, "Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: "(...) "una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho(...)", y decreto 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cauce permanente corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

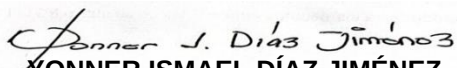


producir desbordamiento de sus márgenes naturales, deberá preservarse la función, composición y estructura de los ecosistemas, en la franja correspondiente al cauce natural o faja de terreno que ocupan las aguas al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, y una franja mínima de 30 metros a ambos lados de este.

En línea con lo anterior, y en respuesta puntual al derecho de petición, se emite certificación solicitada informando el traslape con la reglamentación de usos asociada a las áreas establecidas en el instrumento de planificación del Area protegida, además de la condición de la actividad minera como prohibida para estas áreas.

Mediante la presente se resuelve la solicitud elevada por el usuario, especificando que esta no constituye autorización alguna, para las áreas que presentan superposición con zonas de POMCA y los ecosistemas a los que se refiere los subtítulos b y c de la sentencia del consejo de estado en las que la minería esta categorizada como prohibida, el responsable del predio o su delegado, deberá tramitar las licencias, permisos, autorizaciones y/o certificaciones necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda.

Atentamente.


YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Y. Delgado 

Anexo. Mapa de localización del área de interés.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co